بسم الله الرحمن الرحيم

جديد

يُوزّعُ مَجّانًا

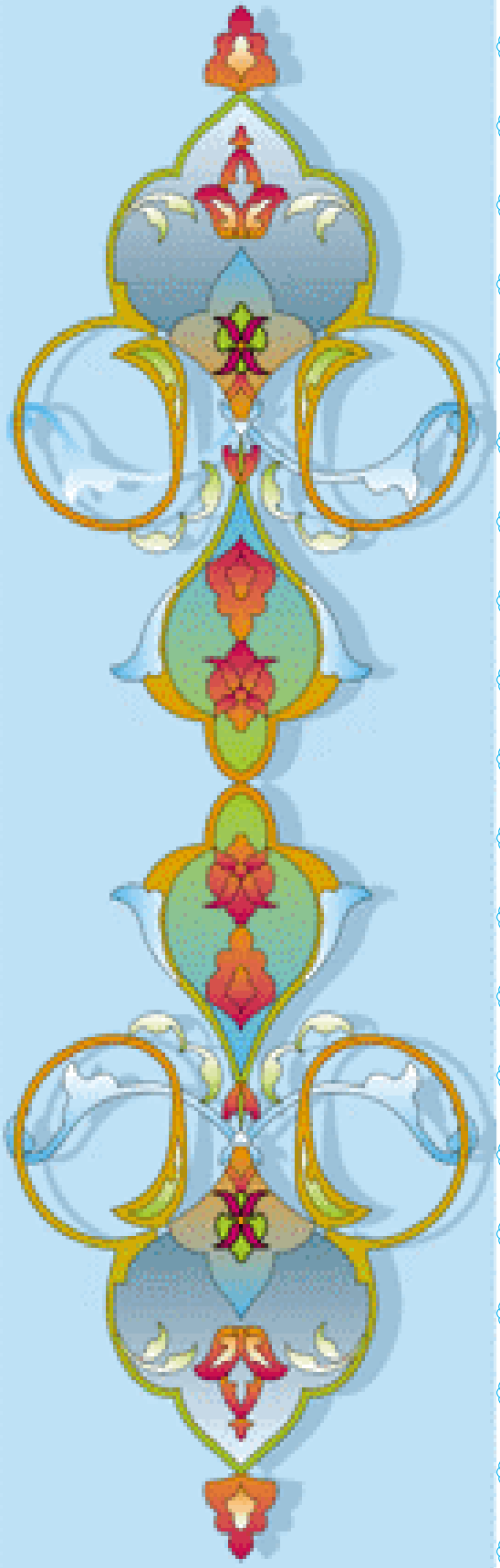
المُخْتَصَرُ الكَـافِي

لِمَن سَألَ عَنِ الحِفْظِ الوَافِي

فِي مَادّةِ العُلوم الإسلامية

وَفقَ التّدرجات الوزارية الرّسمية
للسّنة الثالثة ثانوي.
ـ جَميع الشُعَب ـ

الأستاذ:صالح بعطيش



بكالوريا 2024

للتّواصُل :
Instagram prof_salah__batiche
Facebook الأستاذ:صالح بعطيش للعلوم الإسلامية

الوحدة01: العقيدة الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع.

أولا: تعريف العقيدة الإسلامية:

أ ـ لغة : الشد والربط بقوة.

ب ـ اصطلاحا: التصديق الجازم بوجود الله عزوجل وما يجب له من التوحيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته،والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

ثانيا: من آثار العقيدة الإسلامية:

أ ـ على الفرد: 1ـ تعرف الإنسان على ذاته ومصيره: فيعرف حقيقة وجوده في الدنيا ومن خلقه والغاية من ذلك، ومصيره بعد الموت.

2ـ الطمأنينة والاستقرار النفسي:فيجد السّكينة في قلبه والطمأنينة والراحة في نفسه.

3ـ الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة:بالتزام الأوامر واجتناب النّواهي والبعد عن كل أسباب الانحراف التي تؤدي إلى الوقوع في مختلف الجرائم .

ب ـ على المجتمع:

1ـ الأخوة والتضامن:تساهم في تآخي المسلمين وتضامنهم والبعد عن الفُرقة العداوة.

2ـ الصلاح والإصلاح: فيصلح المجتمع و يساهم في الإصلاح.

3ـ تحقق الأمن:يسود الأمن الإجتماعي ويزول الخوف.

الوحدة02: وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية.

أولا: أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة:(مع شرح موجز لها)

1ـ الجهل بأصول العقيدة ومعانيها؛ 2ـ التقليد الأعمى للموروثات

3ـ التعصب والغلو في الدين؛ 4ـ الغفلة عن تدبر الآيات الكونية والقرآنية.

5ـ الانغماس في الملذات والشهوات

ثانيا: من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم:

1ـ التذكير بمراقبة الله تعالى لخلقه: (الإشارة لعلم الله تعالى بخلقه)

2ـ إثارة العقل والوجدان:(يعقلون،يتفكرون،يتدبرون...وصف جمال الخلق)

3ـ رسم الصور المُحبَّبة للمؤمنين:(الصفات الحميدة والجزاء الحسن...)

4ـ رسم صور الكافرين المنفرة: (الصفات القبيحة وسوء الجزاء...)

5ـ مناقشة الانحرافات: (قل،سيقولون، ليقولن ،إبطال الانحراف وبيان الحق)

الوحدة 03: الإسلام والرسالات السماوية:الدين عند الله الإسلام

أولا: الإسلام دين جميع الأنبياء:

1ـ تعريف الإسلام:

ـ لغة: الاستسلام والخضوع والانقياد.

ب ـ اصطلاحا: ـ بمعناه العام: الاستسلام والخضوع لله في كل أوامره ونواهيه.

ـ بمعناه الخاص: الرسالة التي اكتمل بها الدين والشريعة الخاتمة إلى البشر ،التي بُعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ،إلى الناس جميعا،في كل زمان ومكان.

2ـ الدين واحد ورسالاته متكاملة:إن الناظر في القرآن الكريم يجد أن الإسلام اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء، وهو دينهم جميعا وكل الرسالات دعت إليه من حيث العقائد قال تعالى:﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ ﴾ سورة آل عمران 19.

ثانيا: الرسالات السماوية:

1ـ تعريف الرسالات السماوية: ما أنزله الله عزوجل على رسله وأمروا بتبليغه ، ومن الرسل موسى وعيسى عليهما السلام.

2ـ وحدتها:

أ ـ في المصدر: تتحد كلها في المصدر الرباني فهي من عند الله عزوجل .

ب ـ في الغاية: وتتمثل في: ـ توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. ـ تصحيح العقائد الباطلة وتقويم الفكر المنحرف.

ـ صيانة الكليات الخمس والحفاظ عليها. الدعوة إلى مكارم الأخلاق.

3ـ تحريف الرسالات السماوية:

أ ـ على مستوى العقيدة: فقد أصبحت ديانة شركية وثنية لا علاقة لها بالتوحيد.

ب ـ على مستوى الشريعة: فقد غيروا وبدلوا أحكام الله تعالى لتتماشى مع أهوائهم وشهواتهم .

الوحدة04 : من الرسالات السماوية المحرفة ؛اليهودية

أولا: تعريفها:مصطلح حادث يطلق على الديانة –الباطلة المحرفة عن الدين الحق- التي بعث بها موسى عليه السلام لبني إسرائيل.

ثانيا:مصادرها:(الكتاب المقدس ، التلمود)

1ـ الكتاب المقدس:عند اليهود يسمى تناخ ،TANAKH .

ـ **2ـ التلمود:** وهو مجموع التراث الديني والفقهي والشفهي لأحبار اليهود مقسم إلى: **المشنا** ؛ المتن ، **والجمارا** ؛ الشرح.

ثالثا:من انحرافاتها العقائدية:

1ـ اعتقادهم في الإله:

ـ جعلوا لهم إلها خاصا بهم فقط ، سموه (يهوه) وهم أبناؤه وأحباؤه،وهو عدو لغير بني إسرائيل.

ـ يؤمنون بصفات لا تليق بالله عز وجل ومن ذلك قولهم إن الله فقير وهم أغنياء. ويداه مغلولتان وهو ليس معصوما بل متعصبا، مدمر لشعبه .

ـ اعتقاد طائفة منهم أن -عزيرا ابن الله-

2ـ اعتقادهم في الأنبياء:

يفترون على أنبيائهم وينسبون إليهم صفات لا تليق بهم ؛ كشرب الخمر والزنا وعبادة الأوثان والاحتيال.

3ـ اعتقادهم في النسب:

بناء عقيدتهم على أساس عرقي ،واختصاص الديانة اليهودية بهم فلا ينسب إليها إلا من كانت أمه يهودية.

4ـ اتجاههم إلى النفعية والتجسيم والوثنية:

وبدأ هذا الانحراف وموسى عليه السلام بين ظهرانيهم، فعبدوا الكبش والعجل والحمل وقدسوا الحية لدهائها.

الوحدة05 :من الرسالات السماوية المحرفة ؛النصرانية.

أولا ـ تعريفها :هي مصطلح حادث، يطلق على الدين الذي بشر به سيدنا عيسى المسيح عليه السلام.

والنّصارى هم أتباع هذه الديانة المحرفة، وهم الذين يدّعون بأنّهم يعبدون المسيح إلههم الذي مات على الصليب ليخلّصهم من الخطيئة .

ثانيا ـ مصادرها

1ـ :الكتاب المقدس :مكون من :

أ-**العهد القديم**: هو مجموع أسفار "التناخ" اليهودية.

ب-**العهد الجديد** :مكون من 27 سفرا تبدأ بالأناجيل الأربعة:(مَتّى، مُرقص، لوقا، يوحنا)، إضافة إلى رسائل بولس وبطرس وغيرهم

2ـ .التقليد الكنسي :يؤمن الكاثوليك والأرثوذكس، وهما فرقتان من أهم فرق النصارى بسلطة الكنيسة ممثلة في الباباوات والبطارقة في التشريع وإصدار قرارات نافذة منها غفران الذنوب.

ثالثا ـ من انحرافاتها العقائدية:

1ـ التثليث :الآلهة عندهم ثلاثة أقانيم: الله (الأب) والابن (عيسى) وروح القدس.

2ـ الخطيئة والخلاص (الخطيئة والفداء): تزعم النصرانية المحرفة أن الله أنزل ابنه ليصلب تكفيرا عن خطيئة آدم وهي؛الأكل من الشجرة . –تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا-

3ـ التوسط والتحليل والتحريم (غفران الذنوب:) وهو مهمة رجال الدين، فعن طريقهم يتم دخول الإنسان في الدين واعترافه بالذنب، وتقديم صلاته وقرابينه.

4ـ محاسبة المسيح للناس(حُذف): أي أن الأب أعطى للابن سلطة محاسبة البشر يوم الحشر.

الوحدة06: الإسلام الرسالة الخاتمة.

أولا- عقيدة الإسلام:وتتمثل في أركان الإيمان وما تعلّق بها.

ثانيا- مصادر الإسلام : القرآن الكريم و السنّة النبوية.

ثالثا- من خصائص الرسالة الخاتمة:

1ـ رسالة عامة تخاطب جميع الناس. **2ـ** رسالة جامعة لثمرات ومحاسن الرسالات السابقة. **3ـ** رسالة خالدة غير مرهونة بزمن معيّن - خلافا لما قبلها **4ـ** رسالة تكفّل الله تعالى بحفظها - خلافا لما قبلها.

رابعا- علاقة الرسالة الخاتمة بالرسالات السابقة لها: (مبشّرة ، ناسخة ، مصدّقة ، مصححة).

1ـ الرسالات السابقة **مبشّرة** بالرسالة الخاتمة .

2ـالرسالة الخاتمة **ناسخة** لما قبلها (في الفروع ؛ كنسخ صيام الوصال.

3ـ الرسالة الخاتمة **مصدّقة لما قبلها في الأصول والمبادئ العامة ؛ كالتوحيد**

4ـ الرسالة الخاتمة **مصححة لما طرأ عليها من تحريف؛ التحريفات العقائدية**

الوحدة07: العقل في القرآن الكريم.

أولا: مفهوم العقل: قوة وملكة أنيط بها التكليف.

ثانيا: أهمية العقل في القرآن الكريم :

ـ بالعقل يعرف الإنسان ربه ـ أنه سر تكريم الإنسان. ـ وسيلة للإدراك ـ أداة وصل قضايا الواقع بالدين عن طريق الاجتهاد. ـ العقل مناط (عماد)التكليف.

ثالثا: دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات:

ـ وجوب غربلة ومحاكمة الموروثات والأفكار إلى الشرع من حيث القبول والرد. ـ التحرر من الجمود والتعصب والتقليد الأعمى.

ـ تنقية المنظومة الفكرية لدينا من الفكر الدخيل كالإلحاد والاستشراق. .

ـ الرجوع إلى التصور الصحيح للكون والحياة والإنسان.

رابعا:حدود استعمال العقل:

ـ يستعمل في التدبّر في الكون وفي الأمور التجريبية. ـ لا يستعمل في الغيبيات والعقائد ـ لا يستعمل في الأمور التعبدية المحضة ـ لا اجتهاد مع النص الشرعي الصحيح.

الوحدة08: مقاصد الشريعة الإسلامية

أولا:تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية:

لغة : هي الأهداف والغايات.

اصطلاحا: الغايات والأهداف التي قصدها ربنا سبحانه وتعالى لتحقيق سعادة الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة.

ثانيا:المقصد العام للتشريع الإسلامي: هو تحقيق مصالح الناس جميعا في الدنيا والآخرة ؛ وذلك إما بجلب الخير لهم أو دفع الضرر عنهم .

ثالثا:أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية:

أ. المقاصد الضرورية: هي ما تقوم عليه حياة النّاس، وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة؛ وهي الكلّيّات الخمس. وتتمثل أنواعها:

1. حفظ الدين: لإيجاده الإيمان والعبادات،ولحفظه؛ تحريم الشرك بالله تعالى والردة والبدع ،وتشريع الجهاد في سبيل الله تعالى.

2. حفظ النفس: لإيجادها الزواج ولحفظها؛ تحريم القتل والانتحار،وتشريع القصاص.

3. حفظ العقل:لإيجاده العلم والتفكر و لحفظه؛ تحريم الخمر والمسكرات.

4. حفظ النسل:لإيجاده الزواج وشرع لحفظه؛تحريم الزنا والقذف.

5. حفظ المـال:لإيجاده البيع والتجارة وشرع لحفظه؛ تحريم السرقة والربا..

ب ـ المقاصد الحاجية: ما يحتاجه النّاس من باب التّوسعة ورفع الحرج، وعند فقدانها لا تتوقّف الحياة، وإنّما تضيق وتعسر، ومثال ذلك:

الترخيص للمريض والمسافر الفطر في رمضان،وأجاز التيمم لمن عجز عن استعمال الماء، ورخّص في أنواع البيوع كالسَّلم والاستصناع ،وجعل الدية على العاقلة ودرأ الحدود بالشبهات.

جـ ـ المقاصد التحسينية: ما زاد على الضروري والحاجي، يتم بها اكتمال وتجميل أحوال النّاس وتصرفاتهم، ولا يؤدي فقدها إلى هلاك أو حرج.

ومثال ذلك: شرع الطهارة وستر العورة والصلاة في جماعة،**و**حرم الإسراف والتقتير والبيع على البيع والخطبة على الخطبة ،**و** حرم قتل الرهبان والنساء والصبيان وقطع الشجر في الحرب.

رابعا: اهمية ترتيب مقاصد الشريعة:

يظهر أثره عند تعارض بعضها مع بعض ،فيقدم الأهم فالأهم حسب الترتيب ؛سواء بين المقاصد أو بين أقسامها المقاصد ؛ كما لو تعارضت التحسينية مع الحاجية(الوضوء،التيمم) ، فإننا نقدم الحاجي على التحسيني، أو تعارضت أنواع الضروري فيما بينها؛ كحفظ النفس مع حفظ المال، فإننا نقدم حفظ النفس

الوحدة09: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة.

أولا: مفهوم الانحراف والجريمة:

أ. مفهوم الانحراف في الإسلام: هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم المجتمع.

ب ـ مفهوم الجريمة في الإسلام: محظورات شرعيّة زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.

ثانيا:منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة:

أ. الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة: وذلك عن طريق:

1. تقوية الإيمان والوازع الديني: 2. الحث على العبادات ومكارم الأخلاق.

ب ـ الجانب العلاجي(العقابي) للحد من الانحراف والجريمة:

1- مفهوم العقوبة في الإسلام: زواجر وضعها الله سبحانه وتعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر.

2- أنواع العقوبات:**(الحدود،القصاص،التعزير)**

أ ـ الحدود:

1- تعرفها: أ ـ لغة: ج حد، وهو المنع.

ب ـ اصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا، تجب حقا لله تعالى.

2- أنواعها وأحكامها: (انظر للجدول في آخر الملخص)

ب ـ القصاص:

1- تعريفه: ـ لغة: التتبع و المماثلة والقطع.

ـ اصطلاحا: أن يُفعل بالجاني مثلما فَعل بالمجني عليه.

2- أنواعه:

ـ في النفس:فيقتل القاتل المتعمد العدواني. لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾[البقرة: 178].

ـ فيما دون النفس:أي في الأطراف والجروح ،فتلزم المماثلة، قال تعالى:" وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" المائدة 45.

3- الدية: هي المال الواجب بالجناية على النفس أوما في حكمها (الجنين) أو ما دو ن النفس.

وتكون عقوبة أصلية في الخطأ وبدلية عند التنازل عن القصاص. قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

مقدارها:مائة من الإبل أو مائتان من البقرأوألفا شاة أوألف دينار ذهبي(1دينار ذهبي =4.25غ ذ)أواثنا عشرألف درهم فضي (01 درهم= 2.975غ ف).

جـ ـ التعزير: 1- تعريفه:ـ لغة : المنع والتأديب والردع .

ـ اصطلاحا:عقوبة غير مقدرة شرعا، يقدرها القاضي حسب المصلحة. سواء تعلق ذلك بترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومن التعزير في الفقه الإسلامي الوعظ والتوبيخ والتغريم، والسجن، والنفي، الخ..

2- أمثلة عن جرائم التعزير: كالتعامل بالربا والرشوة ، والكذب ،شهادة الزور،والسرقة التي لم تبلغ النصاب.

3- خصائص العقوبات في الإسلام:

أ- شرعية العقوبة: فلا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص الشرعي.

ب ـ المساواة في العقوبة:تطبّق على كل من ارتكبها ، ولا فرق بين شريف ووضيع أو غني وفقير أو رئيس ومرؤوس.

ج ـ العدالة في العقوبة: فهي تطبّق على من يستحقّها فقط ولا زيادة على ما يستحقه الجاني،كما يجب التثبت وقيام الدليل على الجريمة.

د ـ الرحمة في العقوبة: أنها تُدرء بالشبهات ،ويراعى في تنفيذها المريض والضعيف والمرأة الحامل ،وقد شدد الإسلام في شروط تنفيذها ، كما جعل لها في بعض الحالات دية بدل العقوبة.

4- الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام:

ـ حفظ مصالح الناس وصيانة نظام المجتمع.

ـ التأديب والردع. ـ تطييب خاطر المجني عليه أو وَلّيه.

الوحدة10:المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية في العقوبات.

أولا:التعريف بالصحابية راوية الحديث:هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما-، وزوج النبي ﷺ. من أعلم النساء وأفقههن. كان يستفتيها كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهي من المكثرات لرواية الحديث؛ فقد روت 2210 حديثاً، وتوفي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة ،توفيت سنة57هـ، وصلى عليها أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، ودفنت بالبقيع .

ثانيا: المعنى الإجمالي للحديث:(يشترط ألا يخرج عن مضمون الحديث)

ثالثا:الإيضاح والتحليل:

1-مفهوم المساواة (وفق الحديث):عدم التّفريق بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء في تطبيق أحكام الحدود.

إضافة: والفرق بين العدل والمساواة ؛ أن المقصود تساوي الناس جميعا في حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعدل ، وليس مجرد توزيع الأشياء بين الناس بالتساوي دون النظر إلى الحق.

2- من آثار تطبيق المساواة في العقوبات الشرعية:

ـ تماسك المجتمع ـ تحقّق الأمن (الأخلاقي، النفسي، الاقتصادي، السياسي). ـ سلامة المجتمع من الفساد والهلاك. ـ التمكين الحضاري للأمة.

3- حكم الشفاعة في الحدود: حرام ،قوله ﷺ«أتشفع في حد من حدود الله »و قال ﷺ:«تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»رواه أبو داود .

تنبيه: يجوز العفو عن الجاني من قِبَل المجني عليه ؛ ولكن قبل بلوغ الأمر للقاضي.

4 - من آثار الشفاعة في الحدود:

- سبب في هلاك الأمم .- تفشي الجريمة في المجتمع. - الإخلال بالنظام العام
- ضياع حقوق الضعفاء - انتشار الفساد وعدم الأمن.
- إسقاط العدالة وهيبة القانون. - ظهور الطبقية في المجتمع

الوحدة11: الصحة النفسية والصحة الجسمية في القرآن الكريم.

أولا: الصحة النفسية:

أ - مفهوم الصحة النفسية: الحالة التي يكون فيها الإنسان مطمئنا وطبيعيا في سلوكه، ولا يعاني من اضطراب أو قلق.

ب - من طرق حفظ الصحة النفسية في القرآن الكريم: وتتمثل في:

1- الفهم الصحيح للوجود والمصير: فيه تصويب السلوك وحفظ النفس، فإن فهم الوجود يقتضي العبادة وفهم المصير يقتضي الاستعداد له.

2- تقوية الصلة بالله تعالى:(الذكر والعبادات:) بعبادته؛ من إقام الصّلاة والصوم، والتقرب إليه بالطاعات، والاجتهاد في ذكره بالاستغفار وتلاوة القرآن...

3- بالتزكية والأخلاق: وذلك بتقوى الله تعالى وتطهير النفس من المعاصي والتحلي بمكارم الأخلاق وفضائلها وترك سيّئها.

ثانيا: الصحة الجسمية:

أ- مفهوم الصحة الجسمية:هي الحالة التي يكون فيها الإنسان سليم البدن خاليا من العاهات والأمراض العضوية.

ب - من طرق حفظ الصحة الجسمية في القرآن الكريم:

1- الالتزام بالسلوكات الصحية:

أ- الوقاية: عن طريق الطهارة وتحريم تناول الخبائث واقتراف الفواحش.

ب - العلاج: فعند وقوع المرض فلابد من المعالجة بالأسباب والطرق الشرعية (الدواء، الرقية، الحجامة).

جـ - التأهيل: كإعادة العضو أو الجسم إلى حالته الطبيعية وتأهيل النّفس لذلك.

2- الإعفاء من بعض الفرائض: وذلك كإعفاء المسافر و المريض من الصيام ،و المسافر من الجمعة ، أو تخفيفها بتشريع الرخص(قصر الصلاة، التيمم ...)

الوحدة12: من مصادر التشريع الإسلامي؛ الإجماع

أولا:بيان مرونة الشريعة الإسلامية من خلال تعدد مصادرها: وذلك بالمقدرة على إعطاء الحلول لكل مشكلة حسب المستجدات التي تطرأ على حياة الناس في كل بيئة وعصر، وبيان حكم الشرع في كل نازلة تستجد،وهذا من خلال تعدد المصادر المتفق عليها ، من كتاب وسنة وإجماع وقياس ، والمصادر الأخرى التبعية المختلف فيها كالمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف وسد الذرائع....

ثانيا: تعريف الإجماع:

لـغـــة: له معنيان: - العزم والتصميم -الاتفاق على أي شيء

ب - اصطلاحا:اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول الله ﷺ على حكم من الأحكام الشرعية العملية.

ثالثا: حجية الإجماع : إذ هو حجة يجب العمل به.

أ - **من الكتاب:** قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾[النساء: 115].

ب - من السنة النبوية عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ."رواه الترمذي

رابعا: أنواع الإجماع:

أ- الإجماع الصريح:وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح ، دون أن يخالف في ذلك واحد منهم.

وذلك مثل ؛ الإجماع على وجوب الفرائض كالصلاة والصيام وتحريم الفواحش كشرب الخمر والزنا.

ب - الإجماع السكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو عمل فيعلم الباقون بذلك فلا يظهرون معارضة

جـ - أمثلة عن الإجماع:

- إجماع الصحابة –رضي الله عنهم- على توريث الجدة السدس.
- جمع القرءان في مصحف واحد. -إجماع الصحابة –رضي الله عنهم- على قتال مانع الزكاة. - إجماع الصحابة رضي الله عنهم على استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

الوحدة13: من مصادر التشريع الإسلامي ؛ القياس.

أولا: تعريف القياس: لغـــــة: التقدير والمساواة.

اصطلاحا: إلحاق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

أو: إلحاق حكم الأصل بالفرع لِعلّة جامعة بينهما.

ثانيا:حجية القياس:

من القرآن: قال تعالى:﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾[الحشر:02].ووجه الاستدلال أن الله أمر بالاعتبار، والقياس نوع منه؛ فهو مأمور به.

من السنة: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: «اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»رواه البخاري

ووجه الاستدلال؛قاس النبي صلى الله عليه وسلم - دَين الله على دَين العباد في جواز النيابة في القضاء.

ثالثا: أركان القياس وشروطها:

1- الأصل: وهو الأمر الذي ورد النص بحكمه.

2- الفرع : وهو الأمر الذي لا نص فيه؛ ويراد معرفة حكمه شرعا، **ويشترط فيه:**أن يكون الفرع مساويا للأصل، وفيه علته، وليس منصوصا عليه.

3- حكم الأصل: وهو حكم الشرعي للأصل المراد تعديته إلى الفرع ، **ويشترط فيه:**

- أن يكون حكم الأصل ثابتًا بالنص (الكتاب أو سنة)، وليس منسوخا، وألا يكون مختصا به .وأن يكون معقول المعنى.

4- العلة:وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، **ويشترط فيها:**

- أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا ومناسبا لتحقيق الحكمة، وأن تكون مستنبطة من النص. - مطردة ؛ يدور الحكم معها وجودا وعدما.

رابعا: أمثلة عن القياس:

- قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر. - قياس ضرب الوالدين على قول أف لهما.

– قياس منع قاتل الموصي عمدا من الوصية على منع قاتل مورِّثه عمدا من الميراث؛ بجامع الاستعجال(العلة)،لقوله ﷺ:«لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» رواه ابن ماجه.

– قياس منع إبرام عقد الزواج عند النداء للجمعة على منع البيع .

– قياس منع الإيجار على الإيجار، على منع البيع على البيع.

– قياس منع بيع الأوراق المالية ببعضها إلى أجل على بيع الذهب بالذهب إلى أجل بجامع النقدية(العلة).

الوحدة14: من مصادر التشريع الإسلامي ؛ المصلحة المرسلة

أولا: تعريف المصلحة المرسلة:

أ- لغة:المصلحة المنفعة ،المرسلة المطلقة.

ب - اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة لا دليل معين من الشارع على اعتبارها أو إلغائها.

ثانيا: حجية المصلحة المرسلة: ودليل حجيتها :

1- أن التشريع الإسلامي **قائم على تحقيق مصالح الناس ودفع المضار عنهم.**

2-إن الحوادث تتجدد ،والمصالح تتغير بتجدد الزمان والظروف ،وتطرأ نوازل جديدة، ولا سبيل إلى إعطائها أحكامها إلا عن طريق الاجتهاد.

3- روعيت المصلحة في اجتهادات الصحابة - رضي الله عنه -والتابعين والأئمة المجتهدين .

ثالثا: شـروط العمل بالمصلحة المرسلة:

1- أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع، دون مخالفة لدليل قطعي.

2- أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة أو شخصية.

3- أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية ؛بأن يتحقق من العمل بها جلب نفع أو دفع ضر.

رابعا: أمثلة عن المصلحة المرسلة:

جمع القرآن الكريم. - إلزامية توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية قانون المرور،وضع مكبرات الصوت في المساجد.،فرشها بالسجاد.

تقويم:

قارن بين الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة.

الوحدة15: القيم في القرآن الكريم

أولا: مفهوم القيم: مجموعة المبادئ والأخلاق والمثل العليا التي نزل بها الوحي، لتحديد علاقة الإنسان بنفسه ومحيطه وخالقه.

ثانيا: من أنواع القيم في القرآن الكريم وآثارها:(الفردية،الأسرية،الاجتماعية،السياسية)

أ- القيم الفردية وآثارها:

1- الصدق. 2 - الحياء. 3- الأمانة.

- من آثار القيم الفردية:

- سبيل للنجاة من المهلكات - نفي صفة النفاق عن المسلم. - تمنع من الوقوع في المعاصي. - نيل محبة الله تعالى ومحبة العباد. - سبب للتوفيق لكل خير.
- الشعور بالمسؤولية - انتشار الأخلاق الحسنة .
- تحقق صفات الحسنة في المؤمنين. - يكتب عند الله تعالى صديقا.

ب - القيم الأسرية وآثارها:

1- المودة والرحمة: 2 - المعاشرة بالمعروف

- من آثار القيم الأسرية:

- تماسك الأسرة واستمرارها. - انتشار المحبة والتفاهم والبعد عن الخلافات.
- تمتين العلاقة الزوجية . - نشأة الأولاد في جو أسري متحاب ومتراحم.
- حفظ الحقوق الأسرية والزوجية وتصان الكرامة. - سبب في سعادة الأسرة

جـ - القيم الاجتماعية وآثارها:

1- التكافل الاجتماعي، 2- التعاون

- من آثار القيم الاجتماعية:- تحقيق السعادة والرخاء والأمن . - انتشار المحبة بين أفراد المجتمع. - توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع. - نشر الأخوة و روح التضامن. - تحقق الرقي وازدهار المجتمع.

د - القيم السياسية:ونتناول منها ما يلي:

1- العدل: 2- الشورى. 3- الطاعة.

ومن آثارها:

- قيام الدولة على أسس متينة واستمرارها - تحقيق الثقة وتمتين الصلة بين الحاكم والمحكوم. - تحقق الأمن وتصان حقوق الناس. - بها يتم الوصول لأحسن الآراء وأصوبها. - القضاء على الاستبداد بالرأي والظلم.
- الإحساس بالانتماء إلى الوطن والاعتزاز به. - تحقق النظام والاستقرار.
- انتشار الأمن والسلام والتنمية. - تحقق المصالح الدينية والدنيوية.

الوحدة16: الوقف في الإسلام

أولا: التعريف بالصحابي راوي الحديث:

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني، المكنى بأبي هريرة، أسلم عام خيبر في السنة السابعة للهجرة،لازم الرسول ﷺ ملازمة تامة ؛رغبة في العلم؛ فكان أكثر الصحابة رواية للحديث ببركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له ، حيث روى 5374 حديثا،توفي سنة 57 هـ بالمدينة، ودفن بالبقيع.

ثانيا: المعنى الإجمالي للحديث (يشترط ألا يخرج عن مضمون الحديث).

ثالثا:الإيضاح والتحليل:

1- تعريف الوقف: أ - لغة:الحبس والمنع. ب - اصطلاحا:حبس الأصل وتسبيل المنفعة.

2- حكم الوقف ودليله: - هو مستحب (مندوب) لقوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾[آل عمران:92]، وقال تعالى :" وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" الحج 77.

وقوله ﷺ لعمر-رضي الله عنه -«إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» [البخاري]

3- آثار الوقف : - نفسيا: - تحرير النفس من البخل والشح. - تربية النفوس على الإيثار وحب الخير للآخرين.

ب - اجتماعيا: - التكافل بين أفراد المجتمع ،والمساهمة في القضاء على الفقر.
- عطف على ذوي الأرحام الفقراء ورعاية لمصالح المسلمين - التكفل بالفئات المحرومة من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. - القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية(التسول،البطالة).

جـ - اقتصاديا: - المساهمة في استثمار الأموال وتنميتها في مشاريع اقتصادية.
- إيجاد التوازن الاقتصادي في المجتمع المسلم. - توضع على أساسه الميزانيات السنوية للمشروعات الخيرية - المساهمة في التنمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية. - تشجيع الاستثمار في المجتمع بالطرق الحديثة ... - تخفيف العبء عن الدول الإسلامية في إنجاز المشاريع - إعطاء العاملين عليه استقرارا ماليا.

د- اخرويا: - استمرار الأجر بعد الموت - قربة إلى الله تعالى ونيل محبته.

4- أمثلة عن الوقف في الماضي والحاضر:

- وقف عمر - رضي الله عنه - لأرض أصابها بخيبر - وقف عثمان - رضي الله عنه - لبئر رومة. - مقبرة العالية بالجزائر - المساجد في الجزائر عموما. - وقف أرض لبناء مسجد ، مدرسة ،.مستشفى. - حفر الآبار ، وقف المصاحف والكتب العلمية النافعة. - وقف الأشجار المثمرة كالنخيل وغيرها.

الوحدة 17: من أحكام الأسرة في الإسلام؛ مدخل إلى علم الميراث.

أولا : تعريف الميراث وعلم الميراث:

1 تعريف الميراث أ- لغة: البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.

ب - تعريف الميراث(اصطلاحا): اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعية (مثل الدين والرهن عند الغير.) ويسمى الإرث

2- تعريف علم الميراث(اصطلاحا): هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار إرث كل وارث، ويسمى علم الفرائض.

ثانيا: مشروعية الميراث:

أ - القرآن: قال تعالى:﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿7﴾﴾ النساء.

ب - من السنة: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»رواه البخاري.

ثالثا: الحكمة من تشريعه:

- وسيلة من وسائل صلة الأرحام . - إيصال الحقوق الشرعية التي بقيت عالقة في ذمة الميت - إعطاء كل ذي حق حقه.
- منع وقوع الخصومات والخلافات بين الورثة. - تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة والقرابة. - الميراث وسيلة من وسائل حفظ المال الذي يندرج ضمن الكليات الخمس.

رابعا: الحقوق المتعلقة بالتركة:جمعت في كلمة: (تــدوم)

1- تجهيز الميت: وهي كل ما يلزم الميت من وفاته إلى دفنه.

2- قضاء الديون: وتقدم ديون العباد على دَين الله كالزكاة والكفارات.

3- تنفيذ الوصية:وذلك في حدود الثلث، وتكون لغير وارث.

4- حق الورثة: وهو المال الذي يقسم بين الورثة بعد تنفيذ الحقوق السابقة.

خامسا: أركان الميراث وشروطه:

1- أركانه: أ- المُورِّث:الميت أو الملحق بالأموات؛كالمفقود.

ب - الوارث:الشخص الحي بعد موت مورِّثه أو الملحق بالأحياء ؛كالجنين.

ج - الموروث:ماتركه الميّت؛سواء المال أو العقار أو الحقوق الشرعية.

2- شروطه:

- وفاة المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا. - تحقق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث أو إلحاقه بالأحياء. - العلم بالجهة الموجبة للإرث ،من زوجية أو قرابة أو ولاء. - انتفاء موانع الإرث.

سادسا: أسباب الإرث وموانعه:

أ - أسباب الإرث:

1- النسب الحقيقي: وهو القرابة من الأبوّة،البنوّة،العمومة،الأخوّة.

2- الزواج الصحيح: عقد الزواج الشرعي الصحيح ، ويلحق به المطلقة رجعيا ، والمطلقة ثلاثا الذي كان طلاقها لحرمانها من الميراث.

3:الولاء: إذا حرّر السيد عبدا ومات العبد وليس له ورثة؛ورثه سيده الذي أعتقه.

ب - موانع الإرث: جمعت في كلمة (عــش لك رزق)

1- عدم الاستهلال: الجنين الذي يولد ميتا لا يرث ولا يورث.

2- الشك في أسبقية الوفاة: إذا لم يعلم من مات أولا بين القرابة المُتوارثين ؛كالأب والابن،والبنت ، فلا يتوارثون بينهم.

3- اللعان: إذا اتّهم الزوج زوجته بالزنا ولم تكن بينة وتمّ اللّعان؛يفترقان ولا يتوارثان،ويرث الابن من أمه دون أبيه.

4- الكفر(اختلاف الدين): فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.

5- الرق: وهو العبودية ؛ فالعبد لا يرث.

6- الزنا:فابن الزنا لا يرث إلا من أمه.

7- القتل: فمن قتل مُـورِّثه لا يرث منه شيئا.

ملحوظة: الوصية الواجبة(التنزيل):من توفي وله أحفاد وقد مات مورِّثهم قبله أو معه،وجب تنزيلهم(حسب ق ج)منزلة أصلهم في التركة،بالشروط الآتية: - ألا تتجاوز الثلث. - ألا يكون قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية . - ألا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن نصاب مورثهم من أبيه وأمه.

الأستاذ:صالح بعطيش

الوحدة18: من أحكام الأسرة في الإسلام؛ الورثة وطرق ميراثهم.

أولا: طرق الميراث:

أ ـ بالفرض: أي إن الوارث له نصيب مقدر في الشرع ، والأنصبة المقدّرة هي: (النصف2/1، الربع4/1 ،الثمن8/1 ،الثلثان3/2 ،الثلث3/1، السدس6/1) والوارثون بالفرض فقط هم :الأم ، الزوج ،الزوجة ، الأخ لأم ،الأخت لأم، الجدة لأم ،الجدة لأب.

مثال : الزوج يرث فرضا ؛إما النصف2/1 أو الربع 4/1. الجدّة ترث بالفرض السدس 6/1 .

ب ـ بالتعصيب: فالوارث بالتعصيب ليس له نصيب مقدر في الشرع ؛ فيرث التركة كلّها إن لم يكن معه صاحب فرض، أو ما بقي من التركة إذا كان معه صاحب فرض ؛والوارثون بالتعصيب فقط هم :الابن ،ابن الابن،الأخ الشقيق،الأخ لأب ،ابن الأخ الشقيق ،ابن الأخ لأب ،العم الشقيق،العم لأب ،ابن العم الشقيق،ابن العم لأب ،المعتق ،المعتقة.

مثال : مات رجل وترك ابنا فقط ؛ فإنه يرث التركة كلها تعصيبا ، أو مات وترك أخا شقيقا وزوجة ؛ فالأخ الشقيق له باقي التركة تعصيبا بعد أن تأخذ الزوجة الربع فرضا ، أو :ماتت وتركت ابنا وزوجا :فالزوج له الربع4/1 ، والابن باقي التركة تعصيبا.

جـ ـ بالفرض والتعصيب معا: فبعض الورثة يرثون في حالات بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة بالفرض ثم باقي التركة تعصيبا جَمعاً بين الفرض والتعصيب معا وهما : (الأب ،الجد لأب)؛ مثل لو مات رجل وترك :أبا وبنتا ؛ فيأخذ الأب السدس فرضا ثم ما بقي من التركة تعصيبا بعد أن تأخذ البنت النصف أو :مات وترك زوجة وأبا ، فالأب يرث باقي التركة تعصيبا بعد أن تأخذ الزوجة الربع.

وفئة أخرى ترث بالفرض تارة وبالتّعصيب تارة ـ دون الجمع بينهما. وهنّ: البنت ،بنت الابن ، الأخت الشقيقة، الأخت لأب.

مثال: مات وترك بنتا وجَدّا لأب ، فالبنت ترث بالفرض النصف 2/1 ، والجد لأب السدس6/1 وباقي التركة تعصيبا.

أو : مات وترك بنتا وابنا : فالبنت هنا ترث بالتّعصيب مع أخيها للذّكر مثل حظ الأنثيين.

ثانيا: الوارثون من الرجال والوارثات من النساء:

الوارثون من الرجال:	1- الابن 02- ابن الابن وإن نزل. 03- الجد (أب الأب). 04- الأب. 5-الأخ الشقيق. 6-الأخ لأب. 07- الأخ لأم. 8- ابن الأخ الشقيق. 9- ابن الأخ لأب.	10- العم الشقيق. 11- العم لأب. 12- ابن العم الشقيق. 13-ابن العم لأب 14- الزوج. 15- المعتق

الوارثات من النساء	1- البنت. 2-بنت الابن. 3-الأخت الشقيقة. 4- الأخت لأب. 5- الأخت لأم.	6- الأم. 7- الجدة (أم الأب). 8- الجدة (أم الأم). 9- الزوجة. 10- المعتقة

ثالثا:معايير التفاوت في الأنصبة:

أ ـ درجة القرابة من الميت: فكلما كان الوارث قريبا من الميت كان نصيبه أكبر ومقدما في الإرث؛ كالابن فهو مقدم على ابن الابن.

ب ـ الوارث المقبل على الحياة: فكلما كان الوارث صغيرا في السن مُستقبلا للحياة كان نصيبه أكبر ؛مثال: مات شخص وترك: أما وأبا وبنتين ؛ فالأم والأب لكل واحد منهما السدس ، وأما البنتان فترثان الثلثين بينهما.

جـ ـ العبء المالي: فلأن الرجل من يتحمل أعباء النفقة والمهر وغيرهما ؛ كان نصيبه أكبر ؛ كما لو مات شخص وترك بنتا وابنا ؛ فالابن يأخذ ضعف ما تأخذه البنت.

الوحدة19: الربا وأحكامه

أولا:تعريف الـــــــربا:

لغة:الفضل والزيادة والنمو.

اصطلاحا:عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما.

ثانيا:حكم الربا ودليله: حـــــــرام ،ودل عليه الكتاب والسنة.

أ ـ من القرآن الكريم: فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾**البقرة: 275،**

ب ـ من السنة: عن جابر رضي الله عنه ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»رواه مسلم.

ثالثا: الحكمة من تحريم الربا:

أ ـ من الجانب النفسي: ـ يولد الاضطراب النفسي على المدين.

ـ يزرع في النفس الأنانية ويقضي على حب الإيثار والتعاون.

ـ ينزع الرحمة والشفقة من قلب الدائن اتجاه المدين.

ب ـ من الجانب الاجتماعي: ـ يسبب العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع.

ـ يؤدي إلى ظهور الطبقية في المجتمع. ـ فيه استغلال لحاجة الإنسان وضعفه.

ـ يؤدي إلى إيجاد طبقة مترفة لا تعمل وتكسب المال وأخرى فقيرة.

جـ ـ من الجانب الإقتصادي: ـ الربا وسيلة من وسائل الاستعمار الحديث.

ـ يـــؤدي إلى التضخم الاقتصادي وانهياره.

ـ سبب من أسباب الإفلاس وظهور المديونية وإعاقة الإنتاج.

رابعا: أنـــــــواع الـــــــــربا:

أ ـ ربا الد يـــــون:

1ـ تعريفه ومثاله: الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.(يسمّى ربا الجاهلية).

ومثاله: قرض 10.000دج لمدة شهر على أن يرده بـ 12.000دج.

2ـ دليل تحريمه: قال تعالى:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾البقرة: [275].

3ـ علة تحريمه: الزيادة المشروطة؛ سواء كانت مالا أم منفعة. وفق قاعدة :" **كل قَرض جَرَّ نفعا فهو ربا**"

ب ـ ربا البيوع : وهو قسمان ،(ربا الفضل وربا النسيئة).

1ـ ربا الفضل:

أ ـ تعريفه ومثاله: ـ لغة: الزيادة .

ـ **اصطلاحا:**بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن الآخر.

ـ **مثاله:** بيع قنطار قمح صلب بقنطارين لين يدا بيد.

. أو بيع 10غ ذهب مصنوع بـ 20غ تبرا يدا بيد.

ب ـ دليل تحريمه: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»رواه مسلم.

جـ علة تحريمه:

ـ في الذهب والفضة والأوراق النقدية هي: الثمنية (كونها ثمنا للأشياء) مع اتّحاد الجنس.

ـ **في المطعومات؛** هي الاقتيات والادّخار.(**الاقتيات؛ كل طعام يقتاته الإنسان ويمكن الاكتفاء به. الادخار؛إمكانية استبقاء المطعوم إلى الأمد المبتغى دون أن يفسد**) ، مع اتّحاد الجنس.

2ـ ربا النسيئة:

أ ـ تعريفه ومثاله : ـ **لغة:** من النَّـــساء وهو:التأخير والتأجيل.

ـ **اصطلاحا:** التأخير في تسليم أحد البدلين الربويين سواء اتحد جنسهما أم اختلف بزيادة أو بغير زيادة.

مثاله : بيع قنطار قمح صلب بقنطار قمح ليّن مؤجلا.

أو: مائة أورو بعشرين ألف دينار جزائري إلى أجل.

ب ـ دليل تحريمه عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»رواه مسلم ،وقوله ﷺ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»رواه مسلم.

جـ ـ علة تحريمه:

ـ في الذهب والفضة والأوراق النقدية هي: الثمنية

ـ وفي المطعومات هي: الطّعمية (المطعومية).

خامسا: القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الربوية:

ـ إذا بيع الجنس الربوي بجنسه اشترط المساواة تجنباً لربا الفضل، والفورية تجنباً لربا النسيئة.(الفورية+المساواة)

ـ إذا بيع الجنس الربوي بغير جنسه واتحدا في العلة ؛ اشترط الفورية؛ تجنباً لربا النسيئة ويجوز التفاضل.(الفورية)

ـ إذا بيع شيئين مختلفين في الجنس والعلة ،فيجوز التفاضل والتأخير.(الحرية).

ـ إذا اتّحد البدلان في العلة والجنس ؛ يشترط الفورية والمساواة.

ـ إذا اتّحد البدلان في العلة واختلفا في الجنس ؛ يشترط الفورية فقط.

ـ إذا اختلف البدلان في العلة والجنس ؛ يسقط الشرطان وتكون الحرية.

الوحدة20: من المعاملات المالية الجائزة؛ الصرف ،المرابحة، التقسيط.

أولا: مفهوم المعاملات المالية في الإسلام: الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية.
أو هي الأحكام المتعلقة بتبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات

ثانيا: بيع الصرف:

1- تعريفه ومثاله: أ - لغة:هو الزيادة.
ب - اصطلاحا : بيع الذّهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر،أو بيع النّقود بعضها ببعض.
جـ - مثاله: - مبادلة الذهب بالفضة يدا بيد(5غ ذ بـ20غ ف حالا).
- مبادلة الدينار الجزائري بالأورو الأوروبي أو أي عملة أخرى يدا بيد.

2- حكمه ودليله: جائـــز ويدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275]وقوله ﷺ:«لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ»رواه البخاري.

3- الحكمة من تشريعه: - التيسير على الناس بتحويل عملتهم إلى عملة أخرى هم في حاجة إليها. - مظهر للتعاون بين الناس.
- وسيلة لتنمية الأموال، ودفع الحركية الاقتصادية.
- تسهيل المبادلات التّجارية بين الدّول وتبادل المنافع.

4- شروطه:

- **التماثل والتقابض(المساواة والفورية)** إذا اتّحد الجنسان؛تجنبا لربا الفضل والنسيئة.
- **التقابض (الفورية)** إذا اختلف الجنسان؛تجنبا لربا النسيئة.

5- حكم العملات المتداولة حاليا: كل عملة من العملات الحالية تمثل جنسا مستقلاً مختلفا عن غيره، حسب قيمتها وباختلاف جهات إصدارها؛ فالدينار الجزائري جنس والدولار جنس والأورو جنس؛لذلك لا يجوز التفاضل والتأجيل في صرف أوراق وقطع الجنس الواحد منها، ولا يجوز التأخير إذا اختلف جنس العملة.

ثالثا:بيع التقسيط:

1- تعريفه ومثاله: أ - لغة :من القسط وهو القسمة والنصيب والجزء .
ب - اصطلاحا:هو عقد على مبيع حالا، بثمن مؤجل ،يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
جـ - مثاله: يقول بعتك الثلاجة بـ 120.000دج مؤجلا لمدة عام تسدّده عبر أقساط معلومة في أوقات معلومة.

2- حكمه ودليله: جائز،ويدخل في عموم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)البقرة: 275 قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)النساء29

3- الحكمة من تشريعه:

- التسهيل في الدفع والانتفاع بالمبيع حالا- تنشيط الحركة الاقتصادية
- مساعدة الأجراء على تنظيم الأقساط وعدم إرهاقهم بالدفع الإجمالي.
- تحقيق التعاون والتكامل بين النّاس ووسيلة تنمية الأموال .

4- شروطه: - **ألا يكون** ذريعة إلى التعاملات الربوية. - **أن يكون** البائع مالكا للسلعة. - **أن تُسلّم** السلعة في الحال دون تأجيل.
- **أن يكون** العوضان مما لا يجري بينهما ربا النسيئة. - **أن يتم العقد** كله في أجل واحد. - **أن يكون** الثّمن ديناً لا عيناً
- **أن يكون** بيع التّقسيط منجزاً. - **ألا يشترط** الزّيادة عند التأخير في دفع الأقساط.

رابعا: بيع المرابحة:

1- تعريفه ومثاله: أ - لغة: مصدر ربح من الربح، والنّماء والزيادة.
ب - اصطلاحا:هو بيع ما اشتري بثمنه وربح معلوم.
جـ - مثاله: يقول بعتك السّيارة برأس مالي ولي ربح مائة ألف دينار جزائري أو : بعتك هاتفي بثمنه وربح 2000دج.

2- حكمه ودليله: جائـــــز ، ويدخل في عموم قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)**النساء: 29**
وقد روي أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - كَانَ يَشْتَرِي الْعِيرَ فَيَقُولُ: " مَنْ يُرْبِحُنِي عَقْلَهَا؟ , مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارا "رواه البيهقي.

3- الحكمة من تشريعه:

- سد حاجة الناس ورفع الحرج عنهم. - التيسير على الناس في التعامل.
- حل مشكلة الاستثمار والتمويل الإسلامي.
- تحقيق مصالح الناس وحاجياتهم ولتحريك العجلة الاقتصادية.

4- أهم شروطه:

- **أن يكون** الثّمن في العقد الأوّل معلوما للمشتري الثاني.
- **أن يكون** الرّبح معلوماً. - **ألا يكون** الثمن مقابلاً بجنسه من أموال الرّبا.
- **أن يكون** العقد الأول صحيحا. - **أن يكون** البائع مالكا للسّلعة.

إضافة: المرابحة للآمر بالشراء:وصورتها أن يطلب المشتري(الآمر) من المرابح المأمور – فرداً كان أم مؤسسة- شراء سلعة معينة يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم. وهذه الصورة تناسب المصارف ومؤسسات التمويل المالي

الوحدة21: الحرية الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين

أولا: التعريف بالصحابي راوي الحديث: هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي. أول مولود للأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا(14شهرا)، كان شاعرا وخطيبا،وُلِّي الكوفة ثم حمص، روي (114حديثا)، توفي سنة 65 هـ./ 64هـ.

ثانيا:شرح المفردات (لا تحفظ) ثالثا: المعنى الإجمالي للحديث:(بأسلوبك الخاص)

رابعا: الإيضاح والتحليل:

1- مفهوم الحرية الشخصية: قدرة الفرد على اتّخاذ قراراته وتحديد خياراته بنفسه دون التعرض للإجبار أو الضغط من أي جهة خارجيّة.

2 - ضوابط الحرية الشخصية:

أ- ألا تخالف نصا شرعيا: من قرآن أوسنة.
ب - ألا تلحق ضررا بالآخر: لأن حرية الإنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.
ج - أن ترتبط بالمسؤولية: وذلك بتحمل الآثاروالنتائج.

3 - مسؤولية تغيير المنكر: تترتب على جميع المسلمين ؛كل حسب قدرته ومكانته.

4- مراتب تغيير المنكر:(باليد من اختصاص وليّ الأمر،باللسان،بالقلب).
قال **رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». رواه مسلم.

5- من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

أ- أن يكون متفقا عليه على أنه منكر غير مختلف فيه . ب- أن يكون ظاهرا وليس عن طريق التجسس والبحث ج - أن لا يؤدي إلى منكر أشد منه

الوحدة22: من أحكام الأسرة في الإسلام، (النسب ، التبني ، الكفالة)

أولا- النسب: 1. تعريفه:

أ - لغة:القرابة والالتحاق.
ب - اصطلاحا: إلحاق الولد ذكرا كان أم أنثى بوالده.

02- أهمية النسب: - النسب يحفظ إحدى الكليات الخمس؛النسل.
- يحفظ ويحمي حقوق الأولاد. - حماية الأنساب من الاختلاط.
- بـــه تحفظ الحقوق المترتبة عنه.

3- سبب النسب: الزواج:وهو العلاقة القائمة على عقد مستوفي الأركان والشروط،ويثبت كذلك بالزّواج الفاسد.

4- طرق إثبات النسب :أمران هما:
أ - الإقرار بالنسب: وهو أن يقر الأب بالولد، فيقول هذا ابني، ويشترط ألا يخالف العقل ولا الواقع.
ب - البينة الشرعية:بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فيثبت بذلك النسب، كما تتضمن وثيقة عقد الزواج أو الدفتر العائلي ،أو البصمة الوراثية عند النزاع.

5- حقوق الطفل مجهول النسب: هو كل طفل ضل أو طرحه أهله خوفا من الفقرأو فرارا من تهمة الزنا، فلا يعرف نسبه.

ومن حقوقه:

- أن يمنح اسما وهوية. - اعتباره أخا في الدّين. - أن يكفل مادياً ومعنوياً وتعليمه - صيانة كرامته وعدم التعرض له ولو بالإشارة والتلميح.
- إمكانية توليه مناصب مختلفة في الدولة والمجتمع.

ثانيا- التبنّي

1. تعريفه: أ ـ لغة: ادعاء البنوّة .
ب.اصطلاحا:اتخاذ الإنسان ولد غيره ابنا له فيجعله كالابن المولود له من النّسب الصحيح.

2- حكمه ودليله: حرام بنص الكتاب والسنة.
أ - من القرآن قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾[الأحزاب:04]
ب - من السنة: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»رواه البخاري.

3ـ الحكمة من تحريم التبني:

- الحفاظ على الأنساب من الاختلاط.
- بناء الروابط الأسرية في الإسلام على رابطة الدم والرحم المحرم.
- التبني نسب مزعوم لا يرتب آثار البنوة الصحيحة؛كالإرث.
- أن الإسلام يقيم جميع علاقاته على العدل والحق لا على التلفيق والزور.
- فقه الأسرة في الإسلام، يقوم على رعاية حدود الحلال والحرام، وصيانة العرض بخلاف التّبني.
- الحرص على تكوين مجتمع قوي وسليم.

ثالثا- الكفـــــالة(هي البديل الشرعي للتبني.)

1- تعريفها: لغة: الالتزام والضم.

اصطلاحا:الالتزام بالقيام على شؤون المكفول وتربيته ورعايته.

2. حكمها ودليله: جائزة (تُقبل **مُستحبّة**)

قال تعالى:﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران:37]،

من السنة : قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا" رواه البخاري

3. الحكمة من تشريعها:

- حماية الطّفل المكفول من الضياع والهلاك.
- صورة للأخوة التي ارتضاها الإسلام.
- تعويض الأبناء الحنان المفقود ،ومن لا ولد له شعور الأبوّة والأمومة.
- بناء مجتمع خال من الحقد والكراهية وتسود فيه روح المحبة والمودة.
- من أعظم أبواب الخير التي يتقربُ بها إلى الله تعالى.
- هي البديل الشرعي عن التّبني المُحرّم.

الوحدة23:العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم

أولا- نظرة الإسلام إلى "اختلاف الدين":

1-اختلاف الدين واقع بمشيئة الله تعالى:.قال تعالى: :(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَاسَ أُمَّةً واحِدَةً ولا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)[هود:118-119]

2-المسلم مكلف بدعوة النّاس لا محاسبتهم على إيمانهم أو كفرهم: فالمسلم يدعو إلى الله تعالى وليس عليه المحاسبة .

3-المسلم مأمور بالعدل وحسن الخلق مع كل الناس: قال تعالى:(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)[المائدة 08]

4-المسلم يعتقد بكرامة كل إنسان عند الله تعالى: قال تعالى:﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70) ﴾ سورة الإسراء

ثانيا- أسس علاقة المسلمين بغيرهم:

1 /التعارف والتواصل:قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)[الحجرات:13].

2 /التعايش السلمي: قال تعالى:(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)[الممتحنة:08].

3 /التعاون: قال تعالى:(وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[المـائدة:02]

ثالثا - واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام:

1- مراعاة شعور المسلمين:كتجنب المجاهرة بالأكل في نهار رمضان ،والإساءة للإسلام والمسلين بالقول أو الفعل

2- ترك قتال المسلمين والتآمر عليهم: وذلك كحمل السلاح أو التعاون مع أعداء المسلين بالقول أو الفعل والتجسس وما أشبه ذلك.

3 - احترام القانون: الذي ينظم حياة النّاس في مختلف المجالات،فيلتزموا به.

رابعا - حقوق غير المسلمين في بلد الإسلام:

1- حق الحماية:في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.

2- عدم الإكراه في الدين: فلا يكرهون على الدّخول في الإسلام.

3- حق العمل والتأمين: لهم الحق في العمل والكسب كالتّجارة وغيرها ، شرط ألا تكون محرّمة كبيع الخمر،ولهم الحقّ في تأمين المعيشة لهم ولعائلاتهم عند الكبر أو العجز والفقر.

الوحدة24:خُطبة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حَجّة الوداع.

أولا- مناسبة الخطبة وظروفها:

فتح مكة في 20 رمضان من السنة 8 هـ ، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الحج ،فترك المدينة أواخر ذي القعدة من السنة 10هـ بعد أن أمَّر عليها في غيابه أبا دجانة ـ رضي الله عنه ـ.

الخطبة في التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة 09 ذي الحجة 10هـ) ؛ ،وقد ألقيت في صعيد عرفات فوق جبل الرحمة ،حيث نزل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾[المائدة:03].

حضر الخطبة حولي 140ألفا من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ

ثانيا- شرح المفردات:(ليست للحفظ)

ثالثا- المعنى الإجمالي للخطبة:(التقيد بمضمون الخُطبة)

رابعا- الإيضاح والتحليل:

أ- قيمة الخطبة:

1-القيمة التشريعية: فقد بينت الخطبة الأصول العامة للتشريع الإسلامي ،وإعلان كمال الدّين وتمام النّعمة بالإسلام.

2-القيمة الحضارية: فللخطبة السبق في الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان ؛فقد ضمنت جميع حقوقه قبل الولادة وبعدها؛ وهي أعظم قدرا وأوفى حقوقا وأعدلها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 1948م.)

ب ـ المحاور الكبرى التي تضمنتها الخطبة:

1- حق الحياة:

2-حق التملك:

3- الحق في الأمن:

4 ـ-الحقوق الأسرية:

5 -الحق في المساواة والعدالة:

نصُّ الخُطبة (ليس للحفظ)

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير.

أما بعد أيها الناس: اسمعوا مني أبينّ لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في موقفي هذا.

أيها الناس! إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.

ألا هل بلغت؟ اللهمّ فاشهد.

فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها الى من ائتمنه عليها.

وإنّ ربا الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا. وإن أول ربا أبدأ به، ربا عمّي العباس بن عبد المطلب.

وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم نبدأ به، دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

وإن مآثر الجاهلية موضوعة، غير السدانة والسقاية.

والعمد قود. وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر. وفيه مائة بعير.

فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد.

أما بعد أيها الناس! إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه.

ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، مما تحقرون من أعمالكم.

فاحذروه على دينكم.

أيها الناس! إنّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ، يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً، لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ، فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ ويحرموا ما أحلّ الله. وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض، (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ، مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثلاثة متواليات وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد.

أما بعد أيها الناس! إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهنّ حق: لكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن، فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ وتهجروهنّ في المضاجع، وتضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن انتهين وأطعنكم، فعليكم رزقهن وكسوتهنّ بالمعروف.

واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهنّ شيئا، وإنكم إنما أخذتموهنّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله. فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهنّ خيرا. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد..

أيها الناس! إنما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد.

فلا ترجعنّ بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعده: كتاب الله وسنة نبيه. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد.

أيها الناس! إنّ ربّكم واحد وإنّ أباكم واحد. كلكم لآدم؛ وآدم من تراب. أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلّغت؟ اللهمّ فاشهد. قالوا: نعم. قال: فليبلّغ الشاهد الغائب.

أيها الناس! إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث.

ولا يجوز لوارث وصية. ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث.

والولد للفراش وللعاهر الحجر. من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. والسلام عليكم.

تقويم:استدل على المحاور الكبرى من نَصّ الخُطبة.

الأستاذ:صالح بعطيش

هذا الجدول تابع لوحدة :منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة:

02- أنـــــواع الحـــــدود وأحكامها.

الجريمة	تعريفها	عقوبتها ،المقدار	الدلـــــــــيل	المقصد الضروري من تشريع الحد.
السرقة	أ ـ لغة: هي الأخذ خفية. ب ـ اصطلاحا: هي أخذ مكلف مالا مملوكا للغير خفية من حرزه بغير حق ولا شبهة بنية تملكه.	قطع اليد اليمنى من الرُسغ (مفصل اليد).	لقوله تعالى:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[سورة المائدة:38]. وعَنْ عَائِشَةَ-رضي الله عنها-، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» رواه البخاري.	حفظ المال.
شرب الخمر	أ ـ لغة: من الستر والتغطية . ب ـ اصطلاحا: كل ما أسكر قل أو كثر.	أربعون جلدة. أو ثمانون جلدة.	عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ»، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، «فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ»رواه مسلم.	حفظ العقل
الزنا	أ ـ لغة: هو الفجور . ب ـ اصطلاحا: هو وطء (إتيان) الرَّجل المرأة من غير عقد شرعيّ.	البكر: مائة جلدة ونفي سنة المحصن: الرجم حتى الموت .	لقول الله تعالى:(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [سورة النور:2] وقول النبي ﷺ: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم»[رواه مسلم].	حفظ النسل.
القذف	أ ـ لغة: هو الرمي . ب ـ اصطلاحا: هو نسبة المُحصن العفيف إلى الزنا أو نفي نسبه.	ثمانون جلدة،ورد شهادته، ووصفه بالفسق.	لقوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)[سورة النور:04].	حفظ النسل .
الحرابة	أ ـ لغة: من الحرب نقيض السلم. ب ـ اصطلاحا : هي قطع الطريق بإشهار السلاح؛ للاعتداء على الأنفس والأعراض، وسلب المال،فردا كان أو جماعة.	القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي.	لقوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)[سورة المائدة:33].	حفظ النفس والمال.

تَمّ الملخص بحمد الله تعالى .

سائلا الله عزوجل أن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ، وأن يجعل هذا العمل اليسير خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به كلّ من قرأه ، ويجعل امتحان شهادة البكالوريا بردا وسلاما ونجاحا لكل الطّلبة.

والله الموفق.